



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1940-2025/CC1

## RESOLUCIÓN FINAL N° 0846-2026/CC1

**DENUNCIANTE** : **MARIO SANCHEZ HURTADO (SEÑOR SANCHEZ)**  
**DENUNCIADO** : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.<sup>1</sup> (BANCO)**  
**MATERIAS** : **PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**  
**DEBER DE IDONEIDAD**  
**DEBER DE ATENCIÓN DE RECLAMOS**  
**MEDIDAS CORRECTIVAS**  
**GRADUACIÓN DE SANCIÓN**  
**ACTIVIDAD** : **SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA**  
**SANCIÓN** : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: ONCE CON**  
**SESENTA (11,60) UNIDADES IMPOSITIVAS**  
**TRIBUTARIAS (UIT).**  
: **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: AMONESTACIÓN**  
: **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: AMONESTACIÓN**

Lima, 20 de marzo de 2026

### ANTECEDENTES

### ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 13 de agosto de 2025, complementado con el escrito del 1 de setiembre de 2025, el señor Mario Sánchez Hurtado (en adelante, el señor Sánchez) denunció a Banco de Crédito del Perú S.A. (en adelante, el Banco) por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)<sup>2</sup>, señalando lo siguiente:
  - (i) El número de la cuenta con cargo a la que se hicieron las operaciones no reconocidas era el siguiente: 192\*\*\*\*\*100, la cual no se encontraba asociada a tarjeta de crédito alguna, o situación similar.
  - (ii) El detalle de las operaciones no reconocidas materia de denuncia, era el siguiente:

<sup>1</sup> RUC N° 20100047218

<sup>2</sup> Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



| FECHA      | HORA  | DESCRIPCIÓN                         | MONTO       |
|------------|-------|-------------------------------------|-------------|
| 12/04/2025 | 09:51 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 0,49   |
| 12/04/2025 | 14:00 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 491,64 |
| 12/04/2025 | 14:01 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 488,37 |
| 12/04/2025 | 14:02 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 482,38 |
| 12/04/2025 | 14:03 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 479,38 |
| 12/04/2025 | 14:04 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 475,29 |
| 12/04/2025 | 14:05 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 473,93 |
| 12/04/2025 | 14:07 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 471,21 |
| 12/04/2025 | 14:12 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 273,71 |
| 12/04/2025 | 14:13 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 341,81 |
| 12/04/2025 | 14:14 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 328,19 |
| 12/04/2025 | 14:17 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 273,41 |
| 12/04/2025 | 14:24 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 27,29  |
| 15/04/2025 | 11:33 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 508,05 |
| 15/04/2025 | 11:34 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 467,68 |
| 15/04/2025 | 11:35 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 455,63 |
| 15/04/2025 | 11:37 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 636,26 |
| 15/04/2025 | 11:46 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 0,54   |

2. El señor Sánchez solicitó como medida correctiva que se ordene al Banco la devolución del importe de US\$ 7 100,00, así como que se dispongan las medidas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos. Así también, no solicitó el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
3. Mediante escrito del 19 de setiembre de 2025, el señor Sánchez presentó un escrito a través del cual brindó su consentimiento expreso para que, durante el presente procedimiento administrativo, el Banco pueda suministrar la documentación y/o información que pueda contener o estar relacionada con operaciones pasivas vinculadas a la cuenta de ahorros en dólares 192\*\*\*\*\*100, del cual es titular y que es materia de denuncia
4. Mediante Resolución N° 2 del 23 de septiembre de 2025, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia interpuesta por el señor Sánchez contra el Banco, realizando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

**PRIMERO:** admitir a trámite la denuncia del 13 de agosto de 2025, subsanada con escrito del 19 de setiembre de 2025, interpuesta por el señor Mario Sánchez Hurtado contra Banco de Crédito del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, del 12 de abril de 2025 al 15 de abril del mismo año, se realicen diecisiete (17) operaciones no reconocidas con cargo a la Cuenta de Ahorros en dólares americanos N°192\*\*\*\*\*100 del denunciante. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*



| FECHA      | HORA  | DESCRIPCIÓN                         | MONTO       |
|------------|-------|-------------------------------------|-------------|
| 12/04/2025 | 09:51 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 0,49   |
| 12/04/2025 | 14:00 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 491,64 |
| 12/04/2025 | 14:01 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 488,37 |
| 12/04/2025 | 14:02 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 482,38 |
| 12/04/2025 | 14:03 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 479,38 |
| 12/04/2025 | 14:04 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 475,29 |
| 12/04/2025 | 14:05 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 473,93 |
| 12/04/2025 | 14:07 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 471,21 |
| 12/04/2025 | 14:12 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 273,71 |
| 12/04/2025 | 14:13 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 341,81 |
| 12/04/2025 | 14:14 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 328,19 |
| 12/04/2025 | 14:17 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 273,41 |
| 12/04/2025 | 14:24 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 27,29  |
| 15/04/2025 | 11:33 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 508,05 |
| 15/04/2025 | 11:34 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 467,68 |
| 15/04/2025 | 11:35 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 455,63 |
| 15/04/2025 | 11:37 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 636,26 |
| 15/04/2025 | 11:46 | Transferencia bancaria- Banca móvil | US\$ 0,54   |

- (ii) *Presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría atendido adecuadamente el reclamo del 12 de abril de 2025, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó respuesta indicando que las operaciones no reconocidas se habrían realizado válidamente, pese a que ello no era así.*
- (iii) *Presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría atendido adecuadamente el reclamo del 15 de abril de 2025, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó respuesta reiterando los argumentos empleados para responder el reclamo del 12 de abril de 2025.*
- (...)"

5. El 12 de noviembre de 2025, el Banco presentó sus descargos, lo cuales fueron ratificados mediante escrito del 10 de febrero de 2026, conforme al siguiente detalle:
- i) Solicitó la suspensión del procedimiento a fin de que se requiera a la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS), un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado mediante Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas), toda vez que la consideración de responsabilidad en base a la activación o no del sistema de monitoreo resultaría una interpretación errónea.
- ii) Asimismo, respecto a la evaluación del patrón de consumo, el 19 de setiembre de 2025, se aprobó la Resolución SBS N° 03289-2025 el cual



incorporó expresamente que las medidas de seguridad vinculadas al monitoreo de operaciones forman parte de la gestión de riesgos de las empresas del sistema financiero, precisándose que el monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones ni determina por sí solo la validez de una operación.

- iii) Sobre el marco legal aplicable, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron el 15 de abril de 2025 con tarjeta de débito no presente y que, de acuerdo con la Resolución SBS 02286-2024 se establecía un plazo de adecuación para dicho supuesto hasta el 1 de julio de 2025, la norma aplicable sería el Reglamento de Tarjetas.
- iv) Las operaciones fueron ejecutadas con el registro de la tarjeta Credimás 4557-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*46, la clave de internet (6 dígitos) y la confirmación de la Clave Token.
- v) En esa línea, a) el señor Sánchez tenía un dispositivo afiliado a la banca móvil desde el 29 de agosto de 2024; b) se encontraba afiliado al token digital desde el 11 de octubre de 2024; y, c) tenía asignada una clave de 6 dígitos.
- vi) El 12 de abril de 2025 a las 09:50:35 horas, el denunciante ingresó a la banca móvil y realizó una operación por el importe de \$ 0,49; luego de la ejecución de la operación presuntamente no reconocida el denunciante registró como favorito al contacto destinatario de dicha transferencia siendo que, las 09:51:54 horas, se registró como favoritos a la cuenta de ahorros 003\*\*\*\*\*46.
- vii) La afiliación de dicha cuenta como favorito generó que no resulten aplicables las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, en la medida que sería una operación exenta de la autenticación reforzada. Siendo que, el denunciante pudo realizar transferencias a esa cuenta favorita sin volver a usar el token.
- viii) Posteriormente, a las 14:00:22 horas, el denunciante ingresó a la banca móvil y realizó cuatro operaciones a la cuenta de ahorros 003\*\*\*\*\*46; por lo que, era una operación exenta de la autenticación reforzada. Por tanto, solo corresponde verificar el inicio de sesión y el ingreso de la clave de 6 dígitos.
- ix) Al respecto, sobre la sexta operación por el importe de US\$ 475.29, efectuada a las 14:04:44 horas, se ingresó a Banca Móvil a las 13:58:31 horas, y, las demás operaciones se realizaron bajo las mismas condiciones y circunstancias previamente descritas.
- x) Asimismo, del reporte remitido se visualiza que las operaciones N° 2 a N° 17°, registra el código 0 el cual hace referencia a que no se utilizó la clave token para estas operaciones, en tanto se realizaron a una cuenta designada como favorita.



- xi) Por otro lado, todas las operaciones cuestionadas, se habrían notificado al consumidor; por lo que, adjuntó las constancias de operación.
- xii) Finalmente, respecto de las imputaciones (ii) y (iii) descritas en el fundamento 4 de los antecedentes presentó su allanamiento.
6. Por Resolución N° 5 del 2 de marzo de 2026, la Secretaría Técnica corrió traslado del Informe Final de Instrucción N° 0302-2026/CC1-ST a las partes del procedimiento, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
7. A través de escrito del 16 de febrero de 2026, el Banco presentó sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0302-2026/CC1-ST señalando lo siguiente:
- (i) Precisa que, las operaciones de \$ 0,54; \$ 273,71; \$ 479,38; \$ 482,38 y \$ 491, 64 por el importe total a de US\$ 1,727.35 las devolvió el 26 de febrero de 2026.
  - (ii) Respecto del resto de trece (13) operaciones cuestionadas redundó en sostener que, son válidas y fueron autorizadas; asimismo, que se registró el contacto como favorito y la exención del token.
  - (iii) Redundó en señalar que, sobre la autenticación reforzada de su sistema de Token (virtual y físico), provisto por la empresa RSA Security, cumple con los estándares de autenticación reforzada y protección contra ataques de "hombre en el medio".
  - (iv) Sobre el patrón de consumo, precisa que de los estados de cuenta se advierte que, el consumidor realizó operaciones por el mismo canal del Banco por montos de hasta \$ 1 000,00.
  - (v) Redundó en sus argumentos relacionados vinculado con que, el monitoreo del patrón de consumo es una herramienta de gestión de riesgos interna y no un mecanismo de autenticación.
8. Por escrito de misma fecha, el señor Sánchez señaló sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0302-2026/CC1-ST conforme a lo siguiente:
- (i) Respecto al reclamo, indicó que el reclamo fue atendido inadecuadamente en tanto se le indicó que volviera sacar una nueva tarjeta sin prevenir medidas adicionales para impedir futuras operaciones.
  - (ii) Señala que, se encuentra conforme con el Informe respecto de los extremos a través de los cuales se encuentra responsable a la entidad bancaria.
9. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

## ANÁLISIS





## Cuestiones Previas

### (i) Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento formulada por el Banco

10. A través del escrito de fecha 12 de noviembre de 2025, ratificado mediante escrito del 10 de febrero de 2026, el Banco solicitó la suspensión del procedimiento, con el fin que se requiera a la SBS un informe técnico respecto a la aplicación e interpretación del artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado mediante Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas).
11. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 89 del Código indica lo siguiente:

***“Artículo 89.- Informe técnico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones***

*En los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Indecopi debe solicitar a esta un informe técnico.*”

12. Conforme se desprende del referido dispositivo legal, para que el Indecopi se encuentre en la obligación de solicitar a la SBS un informe técnico debe existir una necesidad de interpretar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, Ley General del Sistema Financiero), o de las normas dictadas por la SBS.
13. Es pertinente precisar que el presupuesto necesario para requerir la emisión del referido informe es que a la autoridad a cargo del procedimiento le surjan dudas respecto de la interpretación de una norma a aplicar. No obstante, este Colegiado considera que, en el presente caso, no se ha presentado el presupuesto necesario para la solicitud de emisión de un informe técnico.
14. Por ello, en la medida que no se ha cumplido con el presupuesto necesario para que se evalúe la posibilidad de atender el pedido efectuado por el Banco, corresponde desestimar el requerimiento efectuado por este.

### (ii) Respecto del Informe Técnico presentado por el Banco

15. Sobre el particular, el Banco presentó un Informe legal elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie (en adelante, el Informe Legal) mediante el cual señaló que de acuerdo con lo señalado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (en adelante, SBS) a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024 (en adelante, el Oficio Múltiple), no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.



16. En esa línea, se advierte que el Informe Legal contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la SBS no facultaban ello expresamente.
17. Al respecto, este Colegiado considera oportuno precisar que, si bien el Banco cuestiona las competencias de la SBS y el Indecopi, se logra advertir que ambos son organismos autónomos del Estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
18. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero<sup>3</sup>; por su parte, el Indecopi goza de facultad para imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**

**Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.**

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

<sup>4</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

**Artículo 105.- Autoridad competente**

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutorios de procesos sumarísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.



19. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.
20. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha señalado en diversas resoluciones<sup>5</sup> la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

*“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”*

21. Es así como, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.
22. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
23. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas, aquellas legales, explícitas e implícitas<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.

<sup>6</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**  
**Artículo 20.- Garantías**

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de



24. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras 2 garantías (explicitas e implícitas).
25. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
26. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*<sup>7</sup>
27. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
28. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de

pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

7

**RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.



riesgos— es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.

29. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas<sup>8</sup>, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.
30. En efecto, no basta con que el Banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenida en el Reglamento de Tarjetas.
31. En tal sentido, este Colegiado es enfático en señalar que, el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que —para el caso de autos— implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del

8

**RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos (...).

Reglamento de Tarjetas<sup>9</sup>, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.

32. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza este Colegiado respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

### Sobre el deber de idoneidad

33. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe<sup>10</sup>.
34. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado<sup>11</sup>. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

### — De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas

35. En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan

<sup>9</sup> **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

**Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones**

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

<sup>10</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 18.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.  
(...)

<sup>11</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 19.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.

36. En ese sentido, el Reglamento de Tarjetas<sup>12</sup> establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).
37. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuyas disposiciones legales establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales<sup>13</sup>, así como para la

12

**RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

**Artículo 14°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.

13

**RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.**

**Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación**

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

- El o los factores de autenticación que serán requeridos.
  - Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
  - Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
  - Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
  - Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.
- (...)

realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.

38. Asimismo, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N° 02286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
39. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.
40. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de débito no presente; y, de acuerdo con la Resolución SBS N° 02286-2024 el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto será hasta el 1 de julio de 2025.
41. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente<sup>14</sup>; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución<sup>15</sup>.
42. En esa línea, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez promulgadas y publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva<sup>16</sup>, inmediata<sup>17</sup> o ultraactiva<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

<sup>15</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993**  
**Supremacía de la Constitución**

**Artículo 51.-** La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

<sup>16</sup> La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). *El Título Preliminar del Código Civil p. 51*. Lima: PUCP.

<sup>17</sup> La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho p. 254*. Lima: PUCP.

<sup>18</sup> La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho p. 254*. Lima: PUCP.



43. Finalmente, es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.
44. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigencia el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del Sistema Financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.
45. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N° 2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025 para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.
46. Por consiguiente, atendiendo a la fecha de realización de las operaciones, esto es entre el 12 al 15 de abril de 2025, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024, la Autoridad Administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.
- a) De la validez de las operaciones no reconocidas**
47. En primer lugar, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de diecisiete (17) operaciones no reconocidas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. Al respecto, es importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas<sup>19</sup>.
48. Dicha modificación, al no encontrarse directamente relacionada con las disposiciones de ciberseguridad, entró en vigor el 1 de enero de 2025, conforme se desprende del artículo séptimo de la Resolución SBS N° 2286-2024.
49. En consecuencia, se advierte que el mencionado artículo resulta aplicable al presente caso, toda vez que las operaciones materia de evaluación se efectuaron entre el 12 y 15 de abril de 2025, fechas en la que la norma se encontraba vigente.

<sup>19</sup>**RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014****Artículo 14°. - Cargos asociados a tarjetas de débito**

Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos del usuario el importe de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiriera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.

50. Ahora bien, del contenido del citado artículo 14° se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de débito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario.
51. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde al Banco acreditar —conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de la operación cuestionada resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.
- (i) Sobre la operación N° 1 realizada por el importe de US\$ 0,49
52. Al respecto, de la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente, se advierte el *estado de cuenta de la cuenta de ahorros dólares 192-\*\*\*\*\*-100*<sup>20</sup> de titularidad del señor Sánchez, de cuya revisión se advierte que el 12 de abril de 2025 se realizó una transferencia bancaria por el importe de US\$ 0,49 con cargo a la referida cuenta.
53. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad bancaria en el presente caso, se deberá verificar si la transacción no reconocida realizada a través de la plataforma virtual (banca móvil), cumplió con los parámetros de seguridad implementados por el proveedor, esto es, (i) la afiliación al canal digital; (ii) el inicio de sesión en dicho canal, (iii) la afiliación a la clave *token*; y, (iv) el registro de la operación cuestionada con el ingreso de la clave dinámica correspondiente.
- Sobre el enrolamiento
54. En cuanto al punto (i) del numeral anterior, se puede concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Sánchez, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la banca móvil.
- Sobre el inicio de sesión
55. De otro lado, en cuanto al ingreso a la plataforma digital, el Banco señaló lo detallado en el numeral (ii) del fundamento 5 de los antecedentes. Para lo cual, presentó el “*Reporte de operaciones Banca Móvil*”<sup>21</sup>, a través del que se verifica que en dicha fecha y hora el denunciante habría iniciado sesión (bajo el código interno computacional 57568880), conforme a las glosas “300” y “*login*”, las cuales acreditan el correcto ingreso del número de tarjeta 4557-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*46 y clave de

<sup>20</sup> Ver pieza procesal 19 denominada “ANEXO 1-E - EECC.PDF” contenida en el escrito del 12 de noviembre de 2025 presentado por el Banco.

<sup>21</sup> Ver pieza procesal 19 del documento denominado “ANEXO 1-B - C45547144 REPORTE SESIÓN 1 Y 2 (1) COMPRESSED\_COMPRESSED.PDF”, contenido en el escrito del 12 de noviembre de 2025 presentado por el Banco.



internet de seis (6) dígitos, de acuerdo con lo informado por la entidad bancaria. Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el correcto ingreso a la Banca Móvil.

56. Cabe precisar que, el Banco adjuntó el reporte denominado “*Reporte Código Interno Computacional*”<sup>22</sup>, de cuya revisión se advierte que el código interno computacional 08042620 corresponde al señor Sánchez.

- *Sobre la validez de la operación*

57. Ahora bien, en cuanto al inicio de sesión en la banca móvil, conforme ha sido desarrollado en el fundamento 54 del presente informe, se inició sesión el 12 de abril de 2025 a las 09:50:35 horas.
58. Por otro lado, consideramos oportuno precisar que, de la revisión del Reporte de Operaciones Banca Móvil, se advierte que a las 09:51:54 horas se habría realizado una interacción de “transferencia cuenta tercero” por el monto de US\$ 0,49.
59. En cuanto a la afiliación del denunciante a la clave token, se pudo concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Sánchez, no corresponde efectuar mayor análisis sobre ello.
60. Respecto al uso de la clave dinámica, el Banco presentó una captura de pantalla de un reporte denominado “Reporte del uso de la Clave Token Digital”<sup>23</sup> el cual a su vez no estaría firmado o suscrito por algún colaborador del Banco. En esa línea, se advierte que el Banco no ha especificado los motivos por los cuales en esta oportunidad no remitió el “*Reporte Log Server*”, el mismo que, en otros procedimientos sería el medio probatorio mediante el cual validaría el uso correcto de la clave token.
61. En consecuencia, esta Comisión advierte que el proveedor no acreditó la validez de la operación no reconocida, de conformidad con la legislación vigente.
62. Aunado a ello, de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* —i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario—, el Banco no ha cumplido con remitir el contrato suscrito por las partes, el cual permitiría determinar si los mecanismos de seguridad previamente expuestos han sido expresamente pactados como medio de autorización de las operaciones; siendo que, solo a partir de dicha constatación contractual podría considerarse que la operación fue válidamente cargada.
63. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 23 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para

<sup>22</sup> Ver pieza procesal 19 del documento denominado “ANEXO 1-B - C45547144 REPORTE SESIÓN 1 Y 2 (1)\_COMPRESSED\_COMPRESSED.PDF”, contenido en el escrito del 12 de noviembre de 2025 presentado por el Banco.

<sup>23</sup> Ver página 29 de la pieza procesal denominada “DESCARGOS - SANCHEZ HURTADO (1) (1).PDF” contenida en el escrito del 12 de noviembre de 2025 presentado por el Banco.



la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros en dólares 192-\*\*\*\*\*-100, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.

64. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida, efectuadas con cargo a la cuenta de ahorros en dólares 192-\*\*\*\*\*-100 por el importe de US\$ 0,49, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 49 del presente informe, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.
- (ii) Sobre las operaciones N° 2 a N° 17 detalladas en el fundamento 5 del presente informe
65. Al respecto, el Banco señaló que las operaciones analizadas en el presente extremo no requerían el ingreso de la clave token, toda vez que después de la primera operación se realizó la afiliación de una cuenta favorita, por lo que se encuentran dentro del supuesto de exención de la norma, dicho argumento fue nuevamente expuesto por el denunciado a través de su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción 0302-2026-CC1/ST.
66. Al respecto, si bien el Banco ha señalado que estas operaciones estarían exentas de la autenticación reforzada, de acuerdo con lo regulado en el Art. 20 del Reglamento de Ciberseguridad; lo cierto es que, conforme ha sido desarrollado en los numerales 33 al 44 del presente informe, para el presente caso no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024.
67. Por tanto, la Autoridad Administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.
- Sobre el enrolamiento
68. Conforme lo expuesto en el fundamento 53 precedente la afiliación a la Banca Móvil no ha sido un hecho cuestionado en el presente procedimiento.
- Sobre el inicio de sesión
69. Ahora bien, en cuanto al inicio de sesión en la banca móvil, se logra visualizar que inició sesión el 12 de abril de 2025 a las 14:00:22; 14:04:44; 14:16:41; 14:19:22; 14:21:35 y 14:23:22 horas y el 15 de abril de 2025 a las 11:25:55; 11:36:32 y 11:45:00 horas.
70. En segundo lugar, como parte de las medidas de seguridad adoptadas por la entidad bancaria, corresponde acreditar el correcto uso de la clave token. Sin embargo, el Banco ha señalado que las operaciones analizadas en el presente extremo no requerían el ingreso de la clave token, debido a que se habrían realizado a una cuenta guardada como favorita.



71. Para acreditar la afiliación de la cuenta como favorita, el Banco adjuntó un reporte denominado "Reporte de Favoritos Activo"<sup>24</sup>, de cuya revisión se advierten las siguientes glosas: (i) "CustomerCic", con respuesta 80042620; (ii) "operation\_type\_code", con diversas respuestas de "Transferencias"; y, (iii) "RegisterDate", con respuestas de la fecha en que se habrían realizado las operaciones.
72. No obstante, del referido medio probatorio: (i) no es posible verificar que se haya realizado una operación el 12 de junio de 2025, ni que corresponda a la afiliación de una cuenta como favorita y (ii) el Banco no ha detallado ni ha precisado el proceso y/o la glosa que permita validar la afiliación de una cuenta como favorita.
73. Cabe precisar que, si bien el Banco ha señalado que en el *Reporte de operaciones Banca Móvil* la glosa "tipauthentication" tiene como respuesta "0", lo cual acreditaría que no se utilizó la clave token para estas operaciones, en tanto ya habían sido designadas como favoritas; lo cierto es que, conforme ha sido desarrollado en los numerales previos, dicha afiliación no ha quedado acreditada.
74. De los medios probatorios previamente señalados, esta Comisión advierte que el proveedor no acreditó la validez de las operaciones no reconocidas, de conformidad con la legislación vigente.
75. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
76. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 23 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros en dólares 192-\*\*\*\*\*-100, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
77. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de las dieciséis (16) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros en dólares 192-\*\*\*\*\*-100 por los importes de US\$ 491,64; US\$ 488,37; US\$ 482,38; US\$ 479,38; US\$ 475,29; US\$ 473,93; US\$ 471,21; US\$ 273,71; US\$ 341,81; US\$ 328,19; US\$ 273,41; US\$ 27,29; US\$ 508,05; US\$ 467,68; US\$ 455,63; US\$ 636,26 y US\$ 0,54 al no haberse cumplido con los requisitos detallados en el fundamento 49 del presente informe, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.
78. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0302-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Sánchez contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, respecto al hecho referido a que no habría adoptado las medidas de

<sup>24</sup> Ver página 21 de la pieza procesal denominada "ANEXO 1-B - C45547144 REPORTE SESIÓN 1 Y 2 (1)\_COMPRESSED\_COMPRESSED.PDF" contenida en el escrito del 12 de noviembre de 2025 presentado por el Banco.





seguridad pertinentes, al permitir que se realice 17 operaciones no reconocidas, detalladas en el fundamento 4 del presente informe, realizadas con cargo a la cuenta de ahorros en dólares 192-\*\*\*\*\*-100.

### **Sobre el allanamiento formulado por el Banco**

79. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Civil, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado, es decir, el denunciado acepta la pretensión de la denuncia<sup>25</sup>.
80. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas<sup>26</sup>.

### **Respecto de no haber atendido adecuadamente el reclamo de fecha del 12 de abril de 2025**

81. En su escrito de descargos, que obra en la pieza 19 documento 1 del Expediente, el Banco formuló allanamiento respecto de la imputación formulada en su contra referida a no haber atendido adecuadamente el reclamo del 12 de abril de 2025, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó respuesta sin abordar el motivo principal e induciéndolo a error.
82. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0302-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Sánchez contra el Banco, por infracción a lo establecido en numeral 88.1 del artículo 88° del Código.

### **Respecto de no haber atendido adecuadamente el reclamo de fecha del 15 de abril de 2025**

<sup>25</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993**

**Artículo 330.- Allanamiento y reconocimiento**

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta. (...)

<sup>26</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(...)



83. En su escrito de descargos, que obra en la pieza 19 documento 1 del Expediente, el Banco formuló allanamiento respecto de la imputación formulada en su contra referida a no haber atendido adecuadamente el reclamo de fecha del 15 de abril de 2025, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó respuesta sin abordar el motivo principal e induciéndolo a error.
84. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0302-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Sánchez contra el Banco, por infracción a lo establecido en numeral 88.1 del artículo 88° del Código.

### Sobre las medidas correctivas

85. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias<sup>27</sup>.
86. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior<sup>28</sup>. Las medidas correctivas

<sup>27</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 114.- Medidas correctivas**

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

<sup>28</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras**

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro<sup>29</sup>.

87. Al respecto, se ha acreditado la responsabilidad del Banco respecto de los siguientes hechos denunciados no adopción de medidas de seguridad respecto de 17 operaciones no reconocidas por la suma de US\$ 6 675,00 y no haber atendido adecuadamente el reclamo del 12 y 15 de abril de 2025.
88. No obstante, es necesario señalar que respecto a las infracciones vinculadas a la atención de los reclamos del 12 y 15 de abril de 2025 no corresponde ordenar

- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

29

**LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias**

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
  - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
  - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



medidas correctivas en tanto no retrotraerían los efectos de las mencionadas infracciones

89. Por escrito del 10 de marzo de 2026, el Banco precisó lo detallado en el numeral (i) del fundamento 7 de la presente resolución, lo cual ha cumplido con acreditar fehacientemente en la cuenta 192- \*\*\*\*\* 2375 de titularidad del señor Sánchez.
90. Por tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medida correctiva, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con abonar en la cuenta de ahorros en dólares americanos 192\*\*\*\*\*100, el importe total de \$ 4 947,91 por las 17 operaciones no reconocidas y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.
91. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código<sup>30</sup>.
92. En este punto, cabe indicar que el artículo 40 de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva<sup>31</sup>.

30

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

31

**DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Ejecución de Mandatos**

**Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares**

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

93. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

### Graduación de la sanción

— Sobre el extremo relacionado a las 17 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta ahorro en dólares 192-\*\*\*\*\*-100

94. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).
95. Para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
96. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en la no adopción de medidas de seguridad respecto de 17 operaciones no reconocidas por la suma de US\$ 6 675,00 equivalente a S/ 23 763,93<sup>32</sup>. En ese sentido, se verifica que encuadra en “*Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT*”<sup>33</sup>, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es moderada.
97. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

<sup>32</sup> En la fecha que se realizó la operación el importe de \$ 6 675,00 equivale a S/ 23 763,93 (tipo de cambio 3.54 soles por dólar americano según portal de la SBS [https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip\\_portal/paginas/publicacion/tipocambiopromedio.aspx](https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_portal/paginas/publicacion/tipocambiopromedio.aspx)).

<sup>33</sup> Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 23 763,93 equivale a 4,32 UIT (S/ 23 763,65 / S/ 5 500,00 = 4,32 UIT).





Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

98. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, este Colegiado estima su duración en “*menos de cuatro (4) meses*”; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de once con sesenta (11,60) UIT.
99. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este Colegiado no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ( $F = 1$  o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
100. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, esta Comisión considera que corresponde imponer al Banco una Multa Final (M\*) de once con sesenta (11,60) UIT, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código.
- *Sobre los extremos respecto de los cuales el Banco formuló su allanamiento*
101. El artículo 112° del Código —modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308— establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria<sup>34</sup>.
102. En efecto, se debe considerar que allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en

34

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

**Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1940-2025/CC1

lugar de oponerse, acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra.

103. Dicha declaración brinda a la autoridad administrativa elementos para dilucidar una controversia y conlleva a que el procedimiento resulte más célere. Ello se corrobora con lo establecido en la doctrina que señala que “el allanamiento encierra una renuncia a defenderse en el proceso, evitando con ello dispendio de gastos y tiempo, de tal forma que en atención al momento en que se realiza, como es, al contestar la demanda, conlleva a la exoneración del gasto procesal, exoneración que no opera si se realiza el allanamiento con posterioridad a la contestación”<sup>35</sup>.
104. Cabe señalar que, en aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considerará aún como una circunstancia atenuante, pero la sanción a imponer será pecuniaria.
105. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el literal e) del numeral 29 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI sobre la sanción a imponer en los casos en que el denunciado presente el allanamiento dentro del plazo para realizar sus descargos<sup>36</sup>, esto es, una amonestación.
106. En el presente caso, el Banco se allanó a dos hechos imputados en su contra.
107. Dicho ello, estimando que la conducta procesal adoptada por el Banco ha contribuido con la administración en reducir los costos de la tramitación del presente procedimiento y ha permitido emitir una resolución de manera célere, se debe considerar tal conducta de acuerdo con lo establecido en las normas antes citadas.
108. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde sancionar al Banco, conforme a lo siguiente:

#### **Cuadro N° 1: Sanciones**

| IMPUTACIÓN | ARTÍCULO | SANCIÓN |
|------------|----------|---------|
|------------|----------|---------|

<sup>35</sup> LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. *Comentarios al Código Procesal Civil*. Gaceta Jurídica, 2da Edición, Lima, Tomo I, pp. 859.

<sup>36</sup> **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 30 de abril de 2021

**Artículo 29. Alcances del allanamiento o reconocimiento**

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se impondrá una amonestación; y, la exoneración de costos del procedimiento.

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| No haber atendido adecuadamente el reclamo del 12 de abril de 2025, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó respuesta indicando que las operaciones no reconocidas se habrían realizado válidamente, pese a que ello no era así. | Numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. | Amonestación |
| No haber atendido adecuadamente el reclamo del 15 de abril de 2025, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó respuesta reiterando los argumentos empleados para responder el reclamo del 12 de abril de 2025.                     | Numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. | Amonestación |

### Sobre las costas y los costos del procedimiento

109. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi<sup>37</sup>, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
110. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor del denunciante.
111. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución<sup>38</sup>.
112. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

**Artículo 7°.-** En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

<sup>38</sup> Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

<sup>39</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016

**Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades



113. Es pertinente informar que si el denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplió con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas<sup>40</sup>.
114. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

### **Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi**

115. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado<sup>41</sup>.

Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

40

**DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

**Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos**

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

41

**LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



116. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
117. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

## RESUELVE

**PRIMERO:** Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Mario Sánchez Hurtado contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no acreditó la validez de 17 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros en dólares americanos 192\*\*\*\*\*100 del denunciante.

**SEGUNDO:** Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Mario Sánchez Hurtado contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, , en consideración al allanamiento formulado por el proveedor denunciado sobre el hecho referido a que no haber atendido adecuadamente el reclamo del 12 de abril de 2025, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó respuesta indicando que las operaciones no reconocidas se habrían realizado válidamente, pese a que ello no era así.

**TERCERO:** Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Mario Sánchez Hurtado contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, , en consideración al allanamiento formulado por el proveedor denunciado sobre el hecho referido a que no haber atendido adecuadamente el reclamo del 15 de abril de 2025, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó respuesta reiterando los argumentos empleados para responder el reclamo del 12 de abril de 2025.

**CUARTO:** Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con abonar en la cuenta de ahorros en dólares americanos 192\*\*\*\*\*100, el importe total de \$ 4 947,91 por las 17 operaciones no reconocidas y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad financiera deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1940-2025/CC1

Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI denominada "Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

**QUINTO:** Sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A, conforme a lo siguiente:

**Cuadro N° 2: Cuadro de sanciones**

| INFRACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                      | ARTÍCULO                                                                                                            | SANCIÓN      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| No haber acreditado la validez de 17 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros en dólares americanos 192*****100 del denunciante.                                                                                             | Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor           | 11,60 UIT    |
| No haber atendido adecuadamente el reclamo del 12 de abril de 2025, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó respuesta indicando que las operaciones no reconocidas se habrían realizado válidamente, pese a que ello no era así | Numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley N° 29571, de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. | Amonestación |
| No haber atendido adecuadamente el reclamo del 15 de abril de 2025, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó respuesta reiterando los argumentos empleados para responder el reclamo del 12 de abril de 2025                     | Numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley N° 29571, de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. | Amonestación |

La sanción pecuniaria será rebajada en 25% si consiente la presente resolución y procede cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor

**SEXTO:** Requerir a Banco de Crédito del Perú S.A, el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

**SÉTIMO:** Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor



**OCTAVO:** Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor<sup>42</sup>.

**NOVENO:** informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación<sup>43</sup>, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación<sup>44</sup>, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida<sup>45</sup>.

**Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.**

**MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN**  
Presidenta

<sup>42</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

**Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

<sup>43</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **Decreto Legislativo 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016  
**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.**

**PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807**

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

*"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"*.

<sup>44</sup> **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 25 de enero de 2019

**Artículo 218.- Recursos administrativos**

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

<sup>45</sup> **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 25 de enero de 2019

**Artículo 222.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1940-2025/CC1